



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0026587-50.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **TIAGO ALVES DA SILVA SANTOS**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

TIAGO ALVES DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, por fatos ocorridos em 07 de abril de 2016 descritos na denúncia Houve prisão em flagrante, concedido o benefício da liberdade provisória conforme r. decisão proferida no termo de audiência de custódia (fls. 48/50). Expedido alvará de soltura em favor do réu a fls. 51.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 60).

A denúncia foi recebida em 31 de março de 2017 (fls. 62/63). Auto de constatação preliminar de substância entorpecente a fls. 14. Laudo de exame químico-toxicológico a fls. 68/70. Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas comuns e interrogatório do réu. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito ficou configurada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 06/10, pelo auto de exibição e apreensão das substâncias entorpecentes (fls. 11/12), e pelas conclusões técnicas dos laudos de constatação e de exame químico toxicológico das substâncias apreendidas (fls. 15 e fls. 111), ambos com resultados **positivos para maconha**.

Também a autoria criminosa do réu evidenciou-se.

Na fase policial, por ocasião da prisão em flagrante (fls. 19), o réu preferiu o silêncio.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Nesta data, negou a prática do tráfico. Disse que estava no local dos fatos para comprar entorpecente juntamente com Bruno. Afirmou que tinha consigo cinco porções de maconha para uso próprio.

O policia civil Marcos Roberto de Almeida declarou que se encontrava realizando operação de rotina, com viatura descaracterizada, no local dos fatos, quando percebeu uma movimentação perto do acusado, pois pessoas se aproximavam dele, que entregava e recebia algo, atitude típica de tráfico. Ao abordar o acusado, que no momento entregava entorpecente a um usuário, encontraram em posse do acusado uma porção de maconha.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha André Luiz Savassa, policial civil à época dos fatos.

Com efeito, o conjunto probatório revelou-se seguro e concatenado, inviável falar-se em absolvição por insuficiência probatória ou em desclassificação para porte para uso próprio.

Os policiais não tinham qualquer motivo para incriminar o réu gratuitamente. As testemunhas são compromissadas na forma da lei e a circunstância de serem policiais não as torna suspeitas

Analisadas todas as facetas do conjunto probatório, não há como afastar a acusação de tráfico de drogas.

Inviável o acolhimento da tese de posse para consumo próprio, eis que não há quaisquer elementos nos autos que convençam o juízo de que realmente é usuário de drogas.

Nenhum relatório médico, nenhum documento que comprove internações ou tratamento ambulatorial para fins de desintoxicação.

De toda forma, o réu pode ser traficante e também usuário, o que é prática comum entre os usuários de drogas, que para sustentar o vício, acabam também traficando.

O que foi dito acima também é replicado pela doutrina. Confira-se: "*O delito de tráfico (art. 33; antigo art. 12 da Lei 6.368/76) absorve o crime previsto no art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76). A única maneira de absolver o traficante seria a constatação de ter cometido o delito em estado de inimputabilidade, o que poderia ocorrer se constatado ser ele viciado. Aplicar-se-ia, então medida de segurança.*" (Cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 8ª Ed., p.335).

No mesmo sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
"APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS CONDENAÇÃO PROVA SUFICIÊNCIA Materialidade e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

autoria comprovadas Réu preso em flagrante Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas Confissão judicial Depoimentos coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante Condenação mantida. DESCLASSIFICAÇÃO PORTE DE ENTORPECENTE DESCABIMENTO Acusado que admitiu a venda de entorpecentes Apreensão de grande quantidade de cocaína e "crack" Anotações de movimentação comercial, aliadas às demais circunstâncias do flagrante, impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que o réu se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais Laudo conclusivo da imputabilidade do réu Condenação pelo crime de tráfico mantida. PENAS MAUS ANTECEDENTES CONFISSÃO COMPENSAÇÃO IMPOSSIBILIDADE Crime cometido dentro do período depurador Réu reincidente MM Juiz equivocadamente compensou maus antecedentes com atenuante da confissão Reincidência Preponderância dessa agravante, a teor do art. 67 do CP Proibição da "reformatio in pejus" REDUÇÃO BENEFÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS APLICAÇÃO INADMISSIBILIDADE Réu indevidamente agraciado Réu reincidente Fato previsto na lei como óbice à concessão do benefício Proibição da "reformatio in pejus" Sentença recorrida confirmada. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP AP nº 0005599-87.2012.8.26.0457 - 3ª Câmara de Direito Criminal - rel. Des. Amado de Faria j. 26/11/2013).

Plenamente amoldada, insista-se, a conduta do denunciado ao tipo penal cuja autoria lhe foi imputada, já que trazia consigo e guardava as porções de entorpecente que serviriam à entrega a consumo e venda a terceiros.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial, devendo ser afastadas as alegações da Defesa.

Assim, passo a dosar a pena.

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao que dispõe o artigo 42 da Lei Antidrogas “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” e, às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, consistentes na culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, que foi a inerente ao crime



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de tráfico de drogas; nos antecedentes, o acusado é primário (fls.75/76); nos motivos, circunstâncias e consequência do crime foram os naturais da infração penal; e, por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da vítima. Assim, combinando-se os dois dispositivos, a pena base será mantida em seu mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Na segunda fase do cálculo, não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase da fixação da pena, o benefício da redução de pena trazido pela Lei nº 11.343/06 deve ser concedido ao acusado. Isso porque, o § 4º, do artigo 33, de referida Lei, dispõe que as reprimendas referentes aos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo poderão sofrer redução de 1/6 a 2/3, caso seja o agente primário, de bons antecedentes, e não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa, sendo esta a hipótese dos autos, tendo em conta que não restou minimamente comprovada qualquer ligação do acusado com organizações criminosas.

Desta forma, diminuo a reprimenda em 2/3, diante da pouca quantidade de droga apreendida, perfazendo, assim, sanção de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, não sendo o caso, porém, de redução da pena no patamar máximo legal.

Destaque-se que, em relação à referida causa de diminuição, o próprio Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal admitem a consideração da quantidade e da qualidade de droga apreendida para balizar o patamar de diminuição a ser aplicado.

Nesse diapasão: *“PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à não-aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo. 2. O fato de o paciente possuir bons antecedentes e boa conduta social, apesar de permitir a incidência da causa especial de diminuição de pena, não obriga sua aplicação em seu grau máximo, mormente quando, na espécie, o réu possui personalidade voltada ao mundo do crime. 3. Foi grande a quantidade de droga apreendida, o que reforça a impossibilidade de se reduzir a pena em 2/3 (dois terços). 4. Habeas corpus denegado” (STF – HC nº 100755/AC – Min. Rel. Ellen Gracie – 2ª Turma – j. 20.04.10 – destacou-se) e “(...) São requisitos para que o condenado faça jus à causa de redução da pena prevista no parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, ser primário, ter*



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Reconhecidas tais circunstâncias, é imperiosa a aplicação da minorante. 4. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas. 5. Na hipótese, a redução da pena no patamar máximo (2/3) se justifica na pequena quantidade de droga apreendida (0,08g de crack), assim, o percentual de redução da pena atende à proporcionalidade necessária e suficiente para reprovação do crime” (STJ – HC nº 157763/MG – Min. Rel. Laurita Vaz – 5ª Turma - DJe 29/11/2010).

Quanto ao regime de cumprimento da pena, é de ser considerado que o réu é primário, e, ademais, não se envolveu no comércio de quantidade expressiva de entorpecente.

Mas não é só, apresentou neste ato prova que se encontra trabalhando, tudo a revelar que a imposição de regime mais severo para o cumprimento da pena seria desproporcional e não se prestaria aos fins repressivos e preventivos a que a reprimenda deve ser prestar.

Noutro giro, não cabe a este juízo simplesmente ignorar decisão recente do E. Supremo Tribunal Federal que reconheceu não ser o tráfico privilegiado, o caso dos autos, crime hediondo, donde, sopesadas as circunstâncias supra descritas, entendo suficiente a imposição do regime aberto para desconto da reprimenda.

Dada a gravidade da atividade na qual se envolveu o acusado, ainda que não tenha se implicado de forma decisiva no tráfico, entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do que dispõe o artigo 44, III, do Código Penal. Prudente que vislumbre o réu a maior gravidade da pena corporal que lhe foi imposta.

Por fim, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em função do delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito passivo indeterminado, são se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Logo, ante todo o exposto e o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu TIAGO ALVES DA SILVA SANTOS, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, *caput*, da lei n.11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, no mínimo legal.

Caso não realizado, autorizo a incineração do entorpecente apreendido, nos termos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

do artigo 58, §1º da Lei Antidrogas, eis que não há impugnação ao laudo pericial, inexistindo dúvida acerca da natureza da droga, independentemente do trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Registre-se e cumpra-se.

São Paulo, 26 de outubro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**